Software-as-a-Service-Nutzungsvertrag

zwischen der CloudBlatt GmbH, Technologiepark 2, 70565 Stuttgart (nachfolgend "Anbieter") und der Handelshaus Brandt GmbH, Marktplatz 9, 04109 Leipzig (nachfolgend "Kunde")

§ 1 Leistungsgegenstand

Der Anbieter stellt dem Kunden die cloudbasierte Software zur Rechnungsverwaltung über das Internet zur Nutzung bereit. Der Funktionsumfang ergibt sich aus der aktuellen Produktbeschreibung.

§ 2 Entgelt

Der Kunde zahlt eine monatliche Nutzungsgebühr von 12 EUR je Nutzer. Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich im Voraus; Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu begleichen.

§ 3 Preisanpassung

Der Anbieter darf die Nutzungsgebühr einmal pro Jahr um bis zu fünf Prozent erhöhen. Die Erhöhung ist dem Kunden mindestens sechs Wochen vorher in Textform mitzuteilen.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag läuft zunächst zwölf Monate und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 5 Verfügbarkeit und Mängel

Der Anbieter gewährleistet eine Verfügbarkeit der Software von 99,5 Prozent im Jahresmittel. Mängel meldet der Kunde unverzüglich; der Anbieter beseitigt sie innerhalb angemessener Frist.

§ 6 Haftungsbeschränkung

Der Anbieter haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Im Übrigen ist die Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit auf die Höhe der im letzten Vertragsjahr gezahlten Entgelte begrenzt.

§ 7 Nutzungsrechte

Der Anbieter räumt dem Kunden für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht übertragbares Recht ein, die Software für eigene interne Zwecke zu nutzen. Alle Rechte an der Software verbleiben beim Anbieter.

§ 8 Auftragsverarbeitung

Soweit der Anbieter im Auftrag des Kunden personenbezogene Daten verarbeitet, schließen die Parteien eine Vereinbarung nach Art. 28 DSGVO. Der Anbieter verarbeitet die Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Kunden.

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen

Der Anbieter trifft angemessene Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung nach Art. 32 DSGVO, insbesondere Verschlüsselung, Zugriffsbeschränkung und regelmäßige Datensicherung.

§ 10 Vertraulichkeit

Beide Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei geheim zu halten und nur zur Vertragserfüllung zu verwenden. Die Pflicht besteht drei Jahre über das Vertragsende hinaus fort.

§ 11 Änderung dieser Bedingungen

Der Anbieter kann diese Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft ändern, wenn dies dem Kunden zumutbar ist. Der Kunde wird über Änderungen informiert und kann ihnen innerhalb von vier Wochen widersprechen.

§ 12 Exklusivität

Der Kunde darf für die Dauer des Vertrages keine vergleichbare Rechnungssoftware eines anderen Anbieters im Unternehmen produktiv einsetzen. Verstößt er dagegen, schuldet er eine Vertragsstrafe.

§ 13 Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Stuttgart, sofern der Kunde Kaufmann ist. Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.